REC REGIONALE LITTORAL 2 166505 12 E912 19/06/25 12:14

MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS FCFA 0001500 TIMBRE FISCAL-FISCAL STAMP CMR21025

CONTRAT DE BAIL A USAGE PROFESSIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Civile Immobilière SOTRADIC, en abrégé « **SCI SOTRADIC** », numéro de contribuable M050100012999D, dont le siège social est situé à Akwa, Rond-point salle des fêtes, Boulevard de la République, Résidence LE CARAT, BP : 2854 Douala, Tél : 233 43 99 24, Fax : 233 42 08 57, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;

Désignée dans ce qui va suivre le « **Bailleur** » d'une part ;

Et

La société **LD ASSURANCES S.A**, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Douala sous le numéro RC/DLA/2017/B/555, carte de contribuable numéro M011717458571N, dont le siège social est situé à AKWA sise au Carrefour ARNO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité ;

Désignée dans tout ce qui va suivre le « **Preneur** » d'autre part ;

Le Bailleur et le Preneur sont désignés ensemble les « **Parties** ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : LOCALISATION ET DESCRIPTION DES LIEUX LOUES

1-1 : Le local donné à bail est un **Bureau** situé au 3è Etage de l'immeuble Résidence LE CARAT, sis au Rond-point Salle des Fêtes, quartier Akwa, ville de Douala, Région du Littoral.

1-2: Les lieux loués sont destinés à l'**usage professionnel**, le Preneur ne devrait en aucun cas changer cette destination.

1-3 : Il n'est pas fait plus ample description, le Preneur déclarant bien connaître lesdits lieux pour les avoir visités.

Article 2 : DUREE DU BAIL

Le présent bail est consenti pour une durée de six (06) mois. Il prend effet à compter du **02 Janvier 2025** jusqu'au **30 Juin 2025**.

Article 3 : LOYER

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel Hors Taxe de **XAF 50.000 (cinquante mille)** que le Preneur s'oblige à payer **semestriellement** au Bailleur, d'avance.

Article 4 : EAU – ELECTRICITE – AUTRES CHARGES

4.1 : Le Bailleur souscrira un abonnement en électricité et en eau auprès des fournisseurs ENEO et CAMWATER pour l'alimentation du local, le Preneur règlera les factures émises par les fournisseurs en fonction des index relevés mensuellement sur ses compteurs.

REC. REGIONALE
LITTORAL 2
166506 12 FA65
19/06/25 12:14
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
FCFA 0001500
TIMBRE FISCAL-FISCAL STAMP
CAAE1025

4.2 : Les parties s'accordent à reconnaitre que les loyers et les charges liées à l'électricité et l'eau forment un tout indivisible. Leur non-paiement ainsi qu'il est précisé à l'article 12.1 constitue une cause de résiliation du présent bail.

4.3 : Le Preneur s'acquittera également de toutes les autres contributions et taxes auxquelles il est ou pourra être assujetti. Les frais d'enregistrement du présent contrat sont également à la charge du Preneur.

4.4 : Le Preneur s'engage à remettre une copie du présent contrat dûment enregistrée au Bailleur, ainsi qu'à chaque renouvellement, au plus tard le trentième jour à compter du début de la période en cours.

Article 5 : PAIEMENT

5.1 : Le Preneur s'acquittera chaque fois, auprès du Gestionnaire de l'immeuble, à la Direction Générale de la société SOTRADIC., à l'adresse susvisée, en espèce, par chèque certifié ou par virement bancaire au compte SGC N° 10003 00100 05010301731 03 intitulé **SCI SOTRADIC.**

5.2 : Le Preneur s'oblige à verser au Bailleur, un dépôt de garantie correspondant à deux (02) mois de loyer avant l'entrée en jouissance des lieux.

5.4 : Le dépôt de garantie, non productif d'intérêts, sera remboursé au Preneur en fin de bail, après déménagement complet, remise des clés, justification du paiement des charges locatives (loyer, électricité etc…) et remise en état des locaux.

5.5 : En cas de non-paiement des charges, de détérioration du local du fait du Preneur, et/ou de tout autre frais imputable au Preneur, les montants y relatifs seront déduits du dépôt de garantie. En aucun cas, le dépôt de garantie ne pourra s'imputer sur les derniers mois de loyers.

Article 6 : PENALITES

6.1 : Le Preneur s'engage à payer une pénalité de 7% du montant du loyer dû en cas de retard ou de non-paiement du loyer ou des autres charges locatives dans les délais stipulés ci-dessus au profit du Bailleur et à lui rembourser tous les frais et honoraires de recouvrement.

6.2 : Il autorise expressément le Bailleur à déduire ces montants du dépôt de garantie au cas où il ne paye pas la pénalité au moment du paiement du loyer principal ; une note de débit lui sera adressée à cet effet.

Toutefois, si les prélèvements opérés sur le dépôt de garantie excèdent déjà la somme correspondant à un mois de loyer, le locataire indélicat s'engage à compléter sa garantie dans le délai d'un (01) mois suivant la notification de la note de débit, faute de quoi le présent contrat sera purement et simplement résilié.

Article 7 : SOUS-LOCATION ET CESSION DU BAIL

La sous-location et la cession du présent bail sont interdites.

Article 8 : TRANSFORMATIONS

Le Preneur est autorisé à faire tous les aménagements qui répondent à la bonne jouissance du local. Il ne pourra toutefois changer la disposition des locaux sans autorisation expresse et écrite du Bailleur. Les fixations au sol et au mur pour l'embellissement, devenues immeubles par

REC. REGIONALE
LITTORAL 2
166507 12 6D8A
19/06/25 12:14
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
FCFA 0001500
TIMBRE FISCAL-FISCAL STAMP
CMR21025

destination, restent la propriété du Bailleur à la fin du contrat. Sauf s'il plait au Preneur de remettre les lieux en état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance.

Article 9 : RESPONSABILITE - RECOURS

9.1 : Le Preneur s'engage à souscrire une assurance multirisque et demeure responsable de tout dommage causé tant au Bailleur qu'aux tiers de son propre fait ou du fait de ses préposés ou de toute autre personne se trouvant sur les lieux loués agissant à ses ordres.

9.2 : Le Preneur sera responsable de tous les dommages causés aux aménagements qu'il effectuera dans les locaux occupés, ainsi que ceux causés au mobilier, matériel et à tous objets lui appartenant ou dont il est détenteur.

9.3 : Le Preneur déclarera immédiatement à son assureur et au Bailleur tout sinistre nonobstant son importance ou les dégâts apparents.

9.4 : Le Bailleur décline toute responsabilité pour troubles de jouissance ou dommages causés au Preneur du fait des tiers.

9.5 : Le Preneur est responsable de toutes les réclamations faites par les autres occupants de l'immeuble, les voisins, ou les tiers en raison notamment d'une utilisation des locaux non conforme à leur destination (bruits, odeurs, etc…).

Article 10 : TOLERANCES

Il est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du Bailleur relatives aux clauses et conditions du présent bail, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais, et dans aucune circonstance, être considérées comme étant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni comme engendrant un droit quelconque pouvant être revendiqué par le Preneur. Le Bailleur pourra toujours y mettre fin par tous les moyens.

Article 11 : ETAT DES LIEUX - VISITE - ACCES DES LIEUX

11.1 : Un état des lieux contradictoire doit être fait avant l'occupation du local par le Preneur.

11.2 : Le Preneur, après avoir été prévenu au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, devra laisser le Bailleur en la personne de ses représentants ou préposés, visiter les lieux chaque fois qu'il le jugera nécessaire.

Article 12 : CLAUSES RESOLUTOIRES

12.1 : Le présent contrat est résilié de plein droit moyennant un préavis laissant trace écrite d'un (01) mois dans les cas suivants : non-paiement à terme du loyer ou des charges locatives, sous-location et cession, inexécution de l'une quelconque des clauses du contrat, dégradation avérée des locaux constatés par exploit d'huissier.

12.2 : Pour les autres cas, une mise en demeure d'un mois laissant trace écrite sera adressée au Preneur et l'expulsion sera prononcée par le juge des référés, le tout sans préjudice de la réparation des dégâts occasionnés (principal et dommages-intérêts).

12.3 : Dans tous les cas de résiliation litigieuse (expulsion, …), le montant du dépôt de garantie et les loyers payés d'avance seront acquis au Bailleur à titre d'indemnité de toute sorte sans

REC. REGIONALE
LITTORAL 2
166508 12 D527
19/06/25 12:14

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
FCFA 0001500
TIMBRE FISCAL/FISCAL STAMP
CMR21025

préjudice des dommages et intérêts. Le montant des frais de procédure ou de mesures conservatoires ainsi que de notification seront à la charge du Preneur.

<u>Article 13</u> : REMISE DES CLES

13.1 : Le jour de l'expiration du bail, un état des lieux contradictoire est dressé par les deux (02) parties, ensuite le Preneur devra remettre au Bailleur les clés du local, après récupération de tous les biens lui appartenant.

13.2 : Dans le cas où, par le fait du Preneur, le Bailleur ne reprenait pas la libre disposition des locaux au jour de l'expiration de la location, il aura droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité au moins égale à un (01) mois de loyer.

<u>Article 14</u> : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au lieu de situation des locaux objets du présent contrat.

<u>Article 15</u> : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties conviennent de la nécessité de soumettre la connaissance de tout différend qui s'élèverait à l'occasion de l'application, de l'interprétation ou de la résiliation du présent contrat, en cas d'échec des mécanismes amiables, aux juridictions territorialement compétentes de la Ville de Douala.

Fait en trois (03) exemplaires,

A Douala, le 02 Janvier 2025.

LE PRENEUR
(Précédé de la mention manuscrite « *Lu et approuvé* »)

Lu et approuvé

EBONGO Dieudonné Magloire
Directeur Général

LD ASSURANCES S.A.
B.P 2854 DOUALA
Tél.. 233.42.51.82
233.42.08.57
DIRECTION GENERALE - AKWA CARREFOUR ARNO

LE BAILLEUR

SCI SOTRADIC